



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 518/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים:
1. אורי סלע
 2. אריה פרנסואה גניס
 3. עזרא זייתוני
 4. ניר לוי
 5. שלח רות בטינה
 6. בני ברשצקי
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד שלמה אמסלם
מהגן הטכנולוגי מלחה ירושלים

נ ג ד

הנתבעת: סיוון גורביץ'
מרחוב מלצ'ט 25/1 תל אביב

ה ח ל ט ה

הצדדים לתיק הינם בעלי דירות או הזכאים להירשם ככאלו בבית ברחוב ברדיצ'בסקי 20 תל אביב הבנוי על חלקה 103 בגוש 7085 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבעת הינה בעלת דירה בקומת הקרקע בבית הידועה כתת חלקה 2 ולדירתה צמודה קרקע בשטח 74.70 מ"ר המסומנת באות ב' בצבע צהוב בתשריט.

התובעים טוענים כי הנתבעת גורמת לעיכובים בהוצאת היתר לבניה על גג הבית, על אף התועלת שתצמח גם לה מחיזוק הבית על ידי התובעים עקב הבניה. בהקשר זה הנתבעת גם איננה מאפשרת התחברות למערכות משותפות אשר מצויות אומנם בשטח הרשום כחלק מהקרקע הצמודה לדירתה, אולם בפועל משמש שטח כזה כרכוש משותף. עילת התביעה עיקרה בהוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין. עוד טוענים התובעים כי לנתבעת התחייבויות חוזיות בנוגע לבניה אותם היא מפירה.

בכתב התביעה עותרים התובעים למתן צוים כלהלן:

1. צו עשה לתיקון צו רישום הבית המשותף כך שתבוטל הצמדת חלק מהקרקע הצמודה לדירת הנתבעת וזו תרשם כרכוש משותף (סעיף 46.1 לכתב התביעה).
2. צו המורה על מחיקת התנגדות הנתבעת לבקשה להיתר בניה או חיוב הנתבעת להסרת התנגדותה ומניעת הגשת התנגדויות נוספות על ידה (סעיף 46.2 לכתב התביעה).
3. צו המחייב את הנתבעת לאפשר ביצוע עבודות חיזוק מתוך שטח החצר הצמודה לדירתה (סעיף 46.3 לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 518/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. צו המאפשר לתובעים להתקין מתקנים משותפים לרבות בחלק משטח הצמוד לדירת הנתבעת, בחדר המדרגות או בכל שטח אחר שתקבע הועדה המקומית (סעיף 46.4 לכתב התביעה).

5. צו הקובע כי כל מקום שבו יוצבו מתקנים משותפים על פי דרישת הרשויות יהווה רכוש משותף (סעיף 46.5 לכתב התביעה).

לאור הסעדים שנתבקשו בכתב התביעה הורתי בהחלטתי כי בטרם יומצא כתב התביעה לנתבעת יטענו התובעים בשאלת סמכות המפקח לדון בתובענה.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 66 עד 68א, 21 ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליש נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 518/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

כידוע, הסמכות העניינית נקבעת על פי "מבחן הסעד", היינו על יסוד בחינת הסעדים להם עותר התובע במסגרת כתב התביעה שהגיש (ע"א 2846/03 ריצ'ארד ב' אלדרמן, עו"ד נ' דן ארליך (פורסם בנבו)).

מרבית הסעדים הנתבעים ענינם בזכויות קנייניות של הצדדים. כך, הסעד המבוקש בסעיף 46.1 לכתב התביעה ענינו, למעשה, בקשה לגריעה מזכויותיה הקנייניות הרשומות של הנתבעת בקרקע הצמודה לדירתה ותיקון צו הרישום בהתאם. כך גם בנוגע לסעד המבוקש בסעיפים 46.4 ו-46.5 לכתב התביעה.

מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון וליתן הכרעות מחייבות בסוגיות קנייניות. בודאי שהמפקח אינו מוסמך לגרוע מזכויותיו הקנייניות הרשומות של בעל דירה אחד לטובת בעל דירה אחר או לטובת הרכוש המשותף. הערכאה היחידה המוסמכת ליתן סעדים אופרטיביים בנוגע לזכויות קנייניות ובתוך כך להורות על תיקון צו רישום הבית המשותף הינה בית המשפט המחוזי (ר' סעיפים 40(1) ו-51(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט")).

ויודגש, אין המדובר במקרה דנן בתובענה לסילוק יד אשר מחייבת, לעיתים, הכרעה אינצידנטלית בסוגיות קנייניות (ר' ע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487 וכן (מחוזי ת"א) עש"א 1950-09 ד"ר שלומית ירון נ' דוד עמר ואח' (פורסם בנבו)). המדובר בתובענה שכל כולה ענינה בזכויות הקנייניות ובסעדים שכל מטרם שינוי ותיקון מצב הזכויות הרשומות של הצדדים. סכסוך שמעין זה אינו בסמכות המפקח בכל דרך שהיא.

ויעור, אף אם דרישת התובעים לתיקון מצב הזכויות הקנייניות מבוססת על התחייבויות חוזיות כאלו ואחרות של הנתבעת, הרי שעליהם לנקוט בהליכים החוזיים המתאימים ובפני הערכאות המוסמכות - ההתחייבויות החוזיות הנטענות של הנתבעת אינן בגדר "תקנון" וממילא אין כל טענה כנ"ל במסגרת כתב התביעה. משכך, המדובר בסכסוך חוזי המבוסס על דיני החוזים ואשר אינו במסגרת סמכותי העניינית.

בנוסף לאמור הרי שכתב התביעה וטיעוני התובעים גם אינם מציעים כל עילת תביעה הנתונה להכרעתו השיפוטית של המפקח בהתאם להוראות הדין. אין כל טענה כאילו עילת התביעה מקורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 518/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

באיוזה מהוראות חוק המקרקעין המנויות בסעיף 72(א) לחוק. כאמור לעיל, אין המדובר בתובענה שעילתה הסגת גבול לדירה אחרת או לרכוש המשותף (שהרי התובענה עניינה בקרקע הצמודה לדירתה של הנתבעת דווקא). אין גם כל טענה כי עילת התביעה הינה הפרת הוראות תקנון הבית, ובהקשר זה הרי שההפך הוא הנכון – התובענה מבקשת, למעשה, לשנות את הוראות התקנון המוסכם המורה על הצמדת הקרקע נשוא המחלוקת לדירת הנתבעת.

וידגש, סמכויותיו של המפקח בכל הקשור לרישום בתים משותפים ותיקונם הינן **סמכויות מנהליות** ולא חלק **מסמכויותו השיפוטיות** הקבועות בסימן ד' לפרק ו' לחוק המקרקעין.

הדברים האמורים נכונים גם בנוגע לסעדים האחרים המבוקשים בכתב התביעה. גם מקומם של אלו אינו בהליך שיפוטי המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין.

כך, לא ברור מהי העילה לסעד המבוקש לפיו תמחק התנגדות הנתבעת לבקשה להיתר בניה ותישלל זכותה להגיש התנגדויות שכאלו (סעיף 46.2 לכתב התביעה). ברי כי אין כל עילה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין המזכה את התובעים לסעד האמור, גם לא מכוח התקנון המוסכם שמסדיר אך זכויות קנייניות ואינו מגביל זכות מן דהו להגשת התנגדות תכנונית לבקשה להיתר. לא ברור אם בכלל ישנה ערכאה כלשהי המוסמכת ליתן סעד כמבוקש ועל בסיס איזו עילה.

כך גם בנוגע לסעד המבוקש לפיו אחייב את הנתבעת לאפשר ביצוע עבודות מתוך שטח דירתה דווקא (כמבוקש בסעיף 46.3 לכתב התביעה). וידגש, על פי כתב התביעה, **כל העבודות שמבוקש לבצע קשורות ונובעות מרצונם של התובעים לבצע בניה על גג הבית**. בהקשר זה בלבד הוגשה התובענה דנן. אין בהליך דנן כל טענה כאילו המדובר בבקשה למתן צו בנוגע לביצוע עבודות הדרושות אך לצורך החזקתו התקינה של הבית (על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין וסעיף 4 לתקנון המצוי). אין בכתב התביעה גם כל נתון עובדתי או משפטי הנדרש לצורך הגשת תביעה שכזו.

וידגש, בניגוד לנטען גם אין המדובר בעילה מכח הוראות התקנון המוסכם - התקנון המוסכם קובע אפשרות כניסה ושימוש בחלקי הרכוש המשותף לצורך בניה (סעיף 5(ג) לתקנון). משכך, כל עוד לא הוגשה תובענה מתאימה בפני הערכאות המוסמכות ונתקבלה החלטה הקובעת כי חצר דירת הנתבעת, או לכל הפחות חלקה, הינה רכוש משותף, הרי שממילא אין בהוראות התקנון לסייע בידי התובעים. הסעד המבוקש בהקשר זה קשור באופן הכרחי ונובע מהסעדים המרכזיים העוסקים בזכויותיהם הקנייניות של הצדדים כאמור לעיל.

סופו של דבר, העובדה כי המדובר בבית משותף אין בה, כשלעצמה, להקנות סמכות עניינית למפקח לדון בתובענה משזו לא הוקנתה לו על פי הדין כאמור. כך אמורים הדברים בודאי גם בנוגע להוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין.

לפני סיום אעיר כי בטיעונים מטעמם מתייחסים התובעים לטענות בדבר סירובה של הנתבעת לאפשר חיבור לתשתיות משותפות. דא עקא, בכתב התביעה לא מתבקש כל סעד לחיוב הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 518/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במתן אפשרות התחברות כאמור. הסעדים המבוקשים (לרבות זה שבסעיף 46.4 לכתב התביעה) הינם קנייניים ונזיקיים כאמור.

לאור כל האמור לעיל הרי שאין בידי הסמכות העניינית לדון בתובענה.

מאחר ומניסוח כתב התביעה עולה, כאמור לעיל, כי ישנן, לכאורה, ערכאות שונות המוסמכות לדון בתובענה כפי שהוגשה, לא מצאתי מקום להורות על העברת הדיון בתובענה על פי סמכותי בסעיף 79 לחוק בתי המשפט.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

מאחר והחלטה זו נתקבלה על יסוד כתב התביעה וטיעוני התובעים בלבד, עוד בטרם הומצא כתב התביעה לידי הנתבעת, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח לתובעים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום י"ב חשון תשע"ג, 28 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב